

1502068-37.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... 9), disse já ter registro anterior por tráfico de drogas quando era menor de 18 anos. Confessou a traficância, afirmando que precisava de dinheiro para pagar o aluguel de casa e comprar alimentos. Confirmou, ainda, que Ana o estava ajudando no tráfico, ficando como "olheira", para ver a movimentação da polícia.

Em Juízo voltou a confessar a imputação nos termos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502068-37.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502068-37.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245606/2021 - DEL.POL.BARUERI, 20142151 - DEL.POL.BARUERI, 2165/21/401 - DEL.POL.BARUERI, 2245606 -

DEL.POL.BARUERI

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

PIETRO PACHECO DOMINGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos.

PIETRO PACHECO DOMINGUES, qualificado nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 16h14min, na Rua Tilápia, número 40, bairro Chácara Valparaíso, nesta cidade e Comarca de Barueri-SP, agindo em concurso e com identidade de propósitos com a adolescente Ana Luíza Aquino, trazia consigo drogas (laudo pericial, fls. 25/28), já individualizadas [160 porções de cocaína (71,3g), 109 porções de maconha (243,3g), 50 pedras de crack (11,6g)] para entrega a consumidores, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal e regulamentar, bem como R\$ 250,00 provenientes da venda. Segundo consta na denúncia, o denunciado Pietro e a adolescente Ana Luíza Aquino estavam concertados para a venda dos entorpecentes. Os dois dividiam tarefas para a prática da traficância. O Denunciado era responsável pela venda direta aos usuários-clientes e, para tanto, trazia consigo e guardava embaixo de sua blusa uma sacola com os três tipos de entorpecentes [160 porções de cocaína (71,3g), 109 porções de maconha (243,3g), 50 pedras de crack (11,6g)]. A adolescente, sempre ao lado dele, atuava como "olheira", alertava-o acerca da presença de forças de segurança e ajudava na vigia dos entorpecentes.

O denunciado foi notificado (fls. 106). Defesa prévia apresentada (fls. 110/112). Denúncia recebida (fls. 119). Acusado citado (fls. 137).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), pelo laudo de constatação e de exame toxicológico positivo para cocaína e maconha (fls. 25/27 e 140/142), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu, na Delegacia (fls. 9), disse já ter registro anterior por tráfico de drogas quando era menor de 18 anos. Confessou a traficância, afirmando que precisava de dinheiro para pagar o aluguel de casa e comprar alimentos. Confirmou, ainda, que Ana o estava ajudando no tráfico, ficando como "olheira", para ver a movimentação da polícia.

Em Juízo voltou a confessar a imputação nos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTCrim 6/63).

O Guarda Municipal, Lázaro Santos de Oliveira, ouvido na delegacia (fls. 12), narrou que na data dos fatos, juntamente com o seu colega de farda, durante patrulhamento de rotina, realizado na Rua Tilápia, altura do número 40, Chacára Valparaíso, Barueri/SP, conhecido ponto de tráfico de drogas, avistaram um casal sentado na via pública, o qual demonstrou nervosismo ao ver a viatura. Em razão desse quadro, realizaram a abordagem dos dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo PIETRO PACHECO DOMINGUES (maior) e ANA LUIZA AQUINO SILVA (15 anos). Nada encontraram com eles, porém, na blusa que estava ao lado de PIETRO, encostada nele, embaixo dela, localizaram uma sacola contendo 160 porções de cocaína, 109 de maconha e 50 de crack, bem como R\$ 250,00. Questionados sobre o ocorrido, PIETRO admitiu que tais drogas estavam com ele e que a referida quantia em dinheiro era proveniente da venda de drogas que tinha realizado antes da chegada da GCM. Ele disse que ganharia R\$ 300,00 pela venda das drogas, sendo a terceira vez que estava vendendo naquele local. Por sua vez, ANA disse que era namorada de PIETRO e estava ajudando ele no tráfico, sendo que receberia R\$ 50,00 por tal função. Em razão desse quadro, deram-lhes voz e prisão e apreensão.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São

Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, mas foi abordado pelos agentes, os quais encontraram consigo os entorpecentes apreendidos, além de certa quantia em dinheiro proveniente da venda anterior de entorpecentes.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais -, a quantidade e variedade de droga - e a dinâmica da prisão do réu - deixam clara a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Os guardas civis não conheciam o acusado, não tendo motivos para incriminá-lo indevidamente. Ademais o réu confessou espontaneamente a autoria.

Assim, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de acordo com a súmula 231 do STJ. Não há outras atenuantes ou agravantes a serem observadas nem causas de aumento.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da lei de drogas, verificada a participação de menor na ação delituosa de tráfico de drogas, plenamente caracterizada, deve incidir o aumento da pena em 1/6.

Apesar da primariedade do acusado, não é possível a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, pois estava em liberdade provisória por processo que tramita em Comarca contígua por delito da mesma espécie, bem como ainda estava em cumprimento de medida sócio-educativa na Vara da Infância, por infração no mesmo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa, não sendo possível a aplicação da causa de diminuição por ausência dos requisitos legais.

Pena final em 05 anos e 10 meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações acerca da situação financeira do acusado.

Apesar da hediondez da conduta, o acusado é primário, confessou espontaneamente o crime e demonstrou arrependimento, bem como já permaneceu por um período em regime fechado, sendo possível a aplicação de regime intermediário para início de cumprimento da pena, portanto, fixo o regime inicial SEMIABERTO, suficiente para prevenção e repressão do delito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PIETRO PACHECO DOMINGUES, menor de 21 anos, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, com a causa de aumento de pena do art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06, combinado com art. 29, caput, do Código Penal.

Tendo em vista a condenação ora perpetrada, tendo o acusado respondido ao processo no cárcere, deverá permanecer preso como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Recomende-o na prisão em que se encontra.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 63 § 1º da lei 11.343/2006, em favor da União que serão revertidos diretamente ao Funad.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Incinerar-se a droga, nos termos da lei.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA